

RECURSO CÍVEL Nº 5028640-25.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRIDO: LUZINETE GUASTI COUTINHO (CURADOR) (AUTOR)

ADVOGADO(A): CATARINE MULINARI NICO (OAB ES015744)

ADVOGADO(A): CATARINE MULINARI NICO

RECORRIDO: CARLOS ANTONIO GALVAO (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (AUTOR)

ADVOGADO(A): CATARINE MULINARI NICO (OAB ES015744)

ADVOGADO(A): CATARINE MULINARI NICO

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5028640-25.2024.4.02.5001

500003661715 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5028640-25.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRIDO: LUZINETE GUASTI COUTINHO (CURADOR) (AUTOR)

RECORRIDO: CARLOS ANTONIO GALVAO (CIVILMENTE INCAPAZ - ART. 110, 8.213/91) (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso nominado interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de acréscimo de 25% na aposentadoria por incapacidade permanente recebida pelo autor.

2. Em suas razões, alega que “no laudo pericial judicial realizado em 25/9/2024, a data de início da necessidade de acompanhamento permanente de terceiros para concessão do adicional de 25% foi fixada apenas em 16/5/2023”, de forma que o acréscimo de 25% não poderia ter sido concedido desde 21.09.2018. Ao final, pede a reforma da sentença.

3. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do INSS.

VOTO

4. A sentença julgou o pedido nos seguintes termos:

In casu, consta dos autos que a parte autora teve seu adicional de 25% concedido desde o requerimento administrativo datado de 28/04/2023 (Evento 1, PROCADM11).

Por sua vez, a perícia médica judicial foi categórica em afirmar que a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias teve início em 16/05/2023 - cirurgia para amputação de membro inferior realizada anteriormente a essa data.

Noutro giro, digno de nota que o requerente apresentou laudo datado de 08/01/2024, constando que ele é acamado desde que teve sequelas de AVC (fl. 11 do processo administrativo - Evento 1). Em igual sentido, no atestado emitido pelo médico assistente em 19/01/2021 há a informação que o segurado é acamado e necessita do uso de fralda (Evento 56, LAUDO3).

Já na perícia administrativa realizada em 21/09/2018 o perito do INSS assim concluiu:

Exame Físico: Segurado lúcido e orientado. Ficou a maior parte do tempo em silêncio, mas prestava atenção em tudo e em alguns momentos sinalizava por sinais - boa audição. Perguntado se realmente não falava nada, olhou para a esposa e, então, disse o seu nome. A seguir passou a falar de forma desconexa, sem que se pudesse compreender qualquer palavra. Deambulação difícil, mas consegue elevar os membros superiores e inferiores. Não há hipotrofias musculares. Diminuição importante da força da mão direita. Sem desvios das comissuras labiais. Ruídos cardíacos com extrassístoles frequentes

Considerações: Trata-se de segurado que foi acometido de AVC em 26/05/17 e desde então mais adquiriu a capacidade laboral. As demais patologias evidenciadas nos laudos posteriores, nos atuais, por exemplo, não representaram alteração no seu já estado de incapacidade, não representando, portanto, nova DII - conforme foi fixada judicialmente (29/05/18). No entanto, o SABI não permitirá nesta oportunidade alterar a DII fixada judicialmente. Visto que já decorreram 1 ano e 4 meses desde o AVC e não houve recuperação laboral, conclui-se estar o segurado incapaz definitivamente para o trabalho.

Destarte, ao que tudo indica, o autor já necessitava da assistência de terceiros quando teve seu benefício por incapacidade permanente deferido.

Sendo assim, o requerente faz jus ao acréscimo pleiteado desde a data de concessão da aposentadoria por invalidez, conforme entendimento adotado pela TNU no Tema 275:

O termo inicial do adicional de 25% do art. 45 da Lei 8.213/91, concedido judicialmente, deve ser: I. a data de início da aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), independentemente de requerimento específico, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa; II. a data do primeiro exame médico de revisão da aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, na forma do art. 101 da Lei 8.213/91, independentemente de requerimento específico, no qual o INSS tenha negado ou deixado de reconhecer o direito ao adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa; III. a data do requerimento administrativo específico do adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa; IV. a data da citação, na ausência de qualquer dos termos iniciais anteriores, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa; V. a data da realização da perícia judicial, se não houver elementos probatórios que permitam identificar fundamentadamente a data de início da necessidade da assistência permanente de outra pessoa em momento anterior.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando o Réu a conceder o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez do autor (NB 624.979.940-4) desde 21/09/2018, compensando-se os valores já recebidos sob o mesmo título a partir da referida data.

5. Conforme consignado na sentença, a tese I do Tema 275/TNU permite a concessão judicial do acréscimo de 25% desde a data de início da aposentadoria por incapacidade permanente, independentemente de requerimento específico, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa. Nesse sentido, com base nas perícias médicas judicial e administrativa, nos documentos médicos particulares, bem como na relevância das limitações que a grave doença do autor lhe impôs desde o início, a sentença, acertadamente, concedeu o acréscimo desde 21.09.2018.

6. Como o INSS, em suas razões, não apresentou elementos capazes de justificar a reforma da sentença, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

7. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na forma da Súmula 111/STJ, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

8. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do INSS.